

0000481-70.2018.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

FABRICIO EDUARDO GRENGE

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos a(o) MM(a). Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal desta comarca, Dr(a). Camila Paiva Portero.

Araçatuba, 13 de janeiro de 2022.

Juliani Aparecida Ribeiro Pederiva Nascimento

Assistente Judiciário

VISTOS, etc.

1- No presente feito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

SENTENÇA

Processo nº:

0000481-70.2018.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

FABRICIO EDUARDO GRENGE

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos a(o) MM(a). Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal desta comarca, Dr(a). Camila Paiva Portero.

Araçatuba, 13 de janeiro de 2022.

Juliani Aparecida Ribeiro Pederiva Nascimento

Assistente Judiciário

VISTOS, etc.

1- No presente feito, foi proposta e aceita pelo(a) denunciado(a) a suspensão condicional do processo (LJE, art.89), sob condições, ato esse efetivado em 27/03/2019 (fls. 180).

2- O(a) denunciado(a) cumpriu a prestação pecuniária (fls. 189/191) e deu início aos comparecimentos em Juízo regularmente (fls. 208/209), ocorrendo a suspensão dos mesmos diante das vedações presenciais impostas pela pandemia do Covid19, a partir a Recomendação CNJ nº 62/2020 e das Resoluções CNJ nº 313, 314 e 318/2020, bem como pelo Provimento CSM nº 2545/2020, ratificado pelos Provimentos CSM nºs 2564/2020 (art.2º, §7º), nº 2572/2020, nº 2600/2021, nº 2605/2021, nº 2612/2021, nº 2616/2021, e nº 2618/2021. Em assim sendo, conforme se constata nos autos, o período de prova do(a) denunciado(a) (02 anos), contado o prazo desde a aceitação da proposta, findou-se em 27/03/2021, ou seja, durante as vedações de comparecimento impostas pelas Normas acima.

3- Em tal situação jurídica-fática é certo que o descumprimento dessa condição - comparecimento em Juízo, não ocorreu por desídia do(a) acusado(a), situação essa excepcional e sem previsão legal, pelo que não é desarrazoado o entendimento de que 'Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da exigência sem que tenha sido evidenciada a participação do acusado em tal retardamento. O Paciente cumpriu todas as demais condições, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como efetivamente cumprido, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como efetivamente cumprido pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas' (STJ, HC nº 657.382/SC, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 05/5/2021).

4- Somando-se ao acima exposto, também já foi decidido que 'expirando o prazo sem revogação, o que a lei dita expressamente, o juiz declarará extinta a punibilidade, a qual decorre só - e necessariamente, do fato de se escoar o prazo sem revogação. A extinção da punibilidade, na hipótese, era obrigatória e não estava no poder discricionário do juiz relegar a decisão. Era decorrência natural, necessária e obrigatória do fato de não se haver revogado o benefício durante o seu curso. A extinção, em consequência, operava-se de pleno direito. Eventual diligência tendente à revogação, portanto, haveria de ser encetada no curso do benefício e só nesse prazo. Dá se provimento ao recurso para cassar a decisão que revogou a suspensão do processo, declarando-se, por isso mesmo, a extinção da punibilidade do recorrente, com base no art.89, §5º, da Lei nº 9.099/95' (TJSP, RSE 1.097.360/0 - Araçatuba, rel. Des. EDUARDO PEREIRA).

5- POSTO ISTO e pelo mais que dos autos consta, na forma do art.89, §5º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTA a punibilidade do(a) acusado(a) FABRICIO EDUARDO GRENGE, qualificado(a) nos autos, quanto aos fatos descritos na denúncia e determino, após o trânsito desta em julgado e certificado nos autos, o arquivamento do feito com as providências de estilo.

P.I.C.

Araçatuba, 13 de janeiro de 2022.

Camila Paiva Portero

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA